



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BIBIT HARTANTO, tempat/tanggal lahir, Madiun, 29 Maret 1968, jenis kelamin laki-laki, alamat di Asam Baru, Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan Indonesia, alamat/domisili elektronik email: Veronicaagnesianipar@gmail.com, nomor handphone 082136619078, sebagai Penggugat;

Lawan:

M. A. SUWARDI, dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Desa Eka Baharui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamat yang jelas, namun masih berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5, Kelurahan Pasir Putih, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Alamat/domisili elektronik email: kab-kotawaringin timur@@atrbpn.go.id, Instagram: Kantahkabkotim, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elshinta, S.H., Kusdini Kartika Oktanis, S.H., Veronica Agnes Sianipar, S.H., Nur Indah Sari Putri Bakhtiar, S.H., kesemuanya berwarganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5, Sampit, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 14 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 (Vide bukti P.2) dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;
3. Bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat),

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;

Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat atau telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2006 dengan harga yang disepakati sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) (vide bukti P.3);

4. Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka sejak saat itu pula tanah beserta surat kepemilikan atas tanah telah diserahkan kepada Penggugat dan menjadi hak milik dari Penggugat dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat;

5. Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas tanah berdasarkan jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, maka sejak saat itu tanah tersebut selalu dirawat, dijaga dan dibersihkan oleh Penggugat serta dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat;

6. Bahwa oleh karena jual beli tanah tersebut di atas hanya tertuang dalam kwitansi, tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya (AJB), maka Penggugat tidak dapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat);

7. Bahwa pada saat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terhadap sebidang tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 tersebut, pada waktu itu terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat bersedia serta berjanji akan mengurus sertifikat kepemilikan tersebut, serta Tergugat berjanji kepada Penggugat secara lisan untuk membantu membaliknamakan sertifikat tersebut menjadi nama Penggugat;

8. Bahwa ketika Penggugat hendak merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor : 45/Pelangsian/2000, menjadi nama Penggugat namun tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi dimana alamat dari M. A. Suwardi (Tergugat) maupun ahli warisnya;

9. Bahwa karena dalam proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni M. A. Suwardi (Tergugat) atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat;

10. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan penyelesaiannya dengan mencari dimana keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang tidak ada kabar dari Tergugat, serta Tergugat tidak juga memenuhi janjinya untuk membantu pengurusan balik nama, sehingga sampai saat ini Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama atas bukti kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat);

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk untuk membantu proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa, maka beralasan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

12. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa di atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sampit untuk menyatakan kuitansi tanggal 13 Februari 2006 memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama M. A. Suwardi (Tergugat) menjadi Bibit Hartanto (Penggugat);

13. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 tersebut saat ini sudah berada dipihak Penggugat pada saat sejak dilakukan jual beli tanah

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;

14. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:
Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;
sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 13 Februari 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A.



Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000,
Gambar Situasi Nomor : 45/Pelangsaan/2000 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;

Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak
(balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak
M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000,
Gambar Situasi Nomor : 45/Pelangsaan/2000 yang semula atas nama M.
A. Suwardi (Tergugat) menjadi Bibit Hartanto (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh
terhadap putusan ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir sendiri, Turut Tergugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat
tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap
untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada saat menjelang akan dilaksanakan proses
mediasi, Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah diingatkan untuk hadir kembali
pada sidang sebelumnya, oleh sebab itu dalam perkara ini tidak dilakukan proses
mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memenuhi asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan sebagaimana undang-undang kekuasaan
kehakiman, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat
gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat
tidak mengajukan jawaban, sehingga tidak adanya Replik dan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2978/Pelangsaan Tanggal 05 Agustus
2000 atas nama: M. A. Suwardi (Tergugat), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah dari M. A. Suwardi Kepada Bibit
Hartanto, tanggal 13 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 13 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sikam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah yang ada rumahnya dari Tergugat M. A. Suwardi dan setelah sekian lama Penggugat ingin melakukan balik nama namun Tergugat telah meninggal;
- Bahwa letak objek perkara ini yang berupa 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang dahulu namanya adalah Desa Pelangsan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah pemekaran wilayah, maka sekarang objek perkara tersebut terletak di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ukuran tanah objek perkara yaitu dengan luas 25 m x 50 m, tetapi Saksi tidak yakin apakah sama persis dengan ukuran objek perkara ini karena Saksi tidak pernah ikut menyaksikan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
- Bahwa proses jual beli terjadi pada tahun 2006 dan Saksi hadir pada saat proses jual beli tanah tersebut, sehingga Saksi melihat dan mendengar langsung transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa harga penjualan sebidang tanah tersebut sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tepatnya Saksi lupa;
- Bahwa saat itu proses jual beli sebidang tanah dan sekaligus pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat terjadi, di rumah Tergugat yaitu di Perumahan Wengga, Sampit dan dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ketahui sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
Sebelah Barat berbatasan dengan Susi dan Sutikno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli dari Tergugat, Penggugat langsung menguasai dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tujuan Penggugat mengajukan perkara gugatan ini adalah untuk balik nama sertifikat, tetapi Tergugat selaku penjual telah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan ahli waris Tergugat sehingga terhalang untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung saat Tergugat meninggal dunia, dan hanya mendengar dari informasi masyarakat saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Eka Bahurui sejak 1990, namun Saksi pindah ke rumah baru Saksi dan masih di Desa Eka Bahurui sekitar tahun 1996 dan jarak rumah Saksi dengan tanah milik Tergugat sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa tanah disekitar lokasi tersebut merupakan pemukiman daerah yang merupakan transmigrasi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dulu dikenal dengan Bangdes;
- Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah transmigrasi nasional yang dikelola oleh departemen transmigrasi;
- Bahwa Saksi memilik tanah di daerah tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Tergugat sudah mendirikan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat saat Saksi datang ke lokasi tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa bangunan rumah milik Tergugat sudah dibongkar dan dibangun dengan bangunan rumah yang baru oleh Penggugat setelah Penggugat membeli tanah tersebut;
- Bahwa sertifikat untuk transmigrasi lokal di daerah tersebut tidak terbit secara bersamaan dan tidak ada pembuatan surat secara kolektif,serta tahun terbit sertifikat berbeda-beda antara sertifikat satu dengan lainnya karena pembuatannya bertahap, ada pembangunan tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, pembangunan rumah di tempat tersebut dibangun oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada seorangpun yang keberatan pada saat Tergugat yang kemudian dibeli dan dikuasai oleh Penggugat terhadap sebidang tanah yang merupakan objek perkara tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat baru sekarang mengajukan balik nama atas sebidang tanah objek perkara tersebut;
- 2. Abdul Manan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat dari cerita masyarakat sekitar karena Saksi baru bekerja di Desa Eka Bahurui sejak tahun 2007;
 - Penggugat telah membeli sebidang tanah yang ada rumahnya dari Tergugat M. A. Suwardi dan setelah sekian lama Penggugat ingin melakukan balik nama namun tidak bisa karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung proses jual beli tanah objek perkara tersebut dan saksi juga belum pernah melihat kwitansi pembelian tanah tersebut;
 - Bahwa letak objek perkara ini yang berupa 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang dahulu namanya adalah Desa Pelangsan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah pemekaran wilayah, maka sekarang objek perkara tersebut terletak di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah objek tersebut;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat;
 - Bahwa batas-batas tanah yang Saksi ketahui sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
Sebelah Barat berbatasan dengan Susi dan Sutikno;
 - Bahwa di atas sebidang tanah yang merupakan objek perkara milik Penggugat tersebut, terdapat sebuah rumah kediaman milik Penggugat dengan pekarangannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dan Saksi juga tidak mengetahui di mana keberadaan ahli waris dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai aparat Desa di Desa Eka Bahurui sebelumnya tahun 2007 sebagai Kaur Pembangunan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang berasal dari informasi masyarakat di daerah tersebut, asal muasal Desa Eka Bahurui



merupakan resettlement penduduk (respen), yaitu tanah milik transmigrasi lokal atau penduduk lokal yang ditempatkan kembali di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa penduduk lokal yang sudah memiliki rumah dan tanah, bisa memiliki tanah di daerah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah transmigrasi lokal adalah dengan panjang 2 km x 300 meter dan sudah di kapling masing-masing 25 m x 50 m;
- Bahwa sertifikat dan pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap karena pembangunan di daerah tersebut tidak langsung selesai sekaligus tetapi secara bertahap, sehingga sertifikat tanah di daerah tersebut juga secara bertahap dan tidak terbit secara bersamaan;
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut dikelola oleh petugas Bangdes yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di daerah tersebut setelah ditempati beberapa tahun maka baru dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa di sekitar daerah tersebut ada juga merupakan tanah transmigrasi murni yang penduduknya berasal dari luar Sampit dan yang paling dekat terletak di Km 17 yaitu di Desa Bawean;
- Bahwa sejak Penggugat menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Milik dahulu Nomor 2978/Pelangsian yang sekarang Nomor 701/Eka Bahurui Tanggal 05 Agustus 2000 atas nama: M. A. Suwardi (Tergugat), yang selanjutnya diberi tanda TT-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena pada saat terjadi kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat berjanji kepada Penggugat secara lisan untuk membantu membaliknamakan sertifikat tersebut dari atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa tanah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;

Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;



Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

Menimbang, bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli dari Tergugat atau telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2006 dengan harga yang disepakati sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli terhadap tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat bersedia dan berjanji secara lisan akan mengurus sertifikat kepemilikan tersebut, serta membantu membaliknamakan sertifikat tersebut dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut, maka sejak saat itu pula tanah beserta surat kepemilikan atas tanah telah diserahkan kepada Penggugat dan menjadi hak milik dari Penggugat dan di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas tanah berdasarkan jual beli dari Tergugat kepada Penggugat, maka sejak saat itu tanah tersebut selalu dirawat, dijaga dan dibersihkan oleh Penggugat serta dalam penguasaan Penggugat tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah tersebut hanya tertuang dalam kwitansi, tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya (AJB), maka Penggugat tidak dapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa ketika Penggugat hendak merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat, tetapi tidak diketahui lagi dimana keberadaan dan alamat dari M. A. Suwardi (Tergugat) maupun ahli warisnya, karena dalam proses pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni M. A. Suwardi (Tergugat) atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan penyelesaiannya dengan mencari dimana keberadaan Tergugat namun sampai dengan sekarang tidak ada kabar dari Tergugat, sehingga Tergugat tidak juga memenuhi janjinya untuk membantu pengurusan balik nama dan sampai saat ini Penggugat mengalami kesulitan serta masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama atas bukti kepemilikan tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi janjinya untuk membantu proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek perkara, maka beralasan Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa di atas Sertifikat Hak Milik yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sampit untuk menyatakan kwitansi tanggal 13 Februari 2006 memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama M. A. Suwardi (Tergugat) menjadi Bibit Hartanto (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2978/Pelangsian Tanggal 05 Agustus 2000 atas nama: M. A. Suwardi (Tergugat), bukti tersebut memperkuat dalil bahwa Penggugat memegang surat kepemilikan yang sah terhadap objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kwitansi Jual Beli Tanah dari M. A. Suwardi Kepada Bibit Hartanto, tanggal 13 Februari 2006 dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 13 Februari 2006, memperkuat dalil bahwa tanah objek perkara tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membelinya dari Tergugat pada tanggal 13 Februari 2006 dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sikam dan Saksi Abdul Manan, bahwa para Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat (M. A. Suwardi) dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, setelah sekian lama Penggugat ingin melakukan balik nama namun tidak bisa karena keberadaan Tergugat ataupun ahli warisnya tidak diketahui lagi, bahkan menurut Saksi Sikam telah terdengar kabar bahwa Tergugat telah meninggal dunia;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa letak objek perkara ini yang berupa 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat yang dahulu namanya adalah Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah, maka sekarang objek perkara tersebut terletak di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah yang Saksi ketahui sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Susi dan Sutikno;

Menimbang, bahwa saat ini di atas tanah objek perkara milik Penggugat tersebut, terdapat sebuah rumah kediaman milik Penggugat dengan pekarangannya;

Menimbang, bahwa menurut para Saksi, asal muasal Desa Eka Bahurui merupakan resettlement penduduk (respen), yaitu tanah milik transmigrasi lokal atau penduduk lokal yang ditempatkan kembali di tempat tersebut, luas tanah transmigrasi lokal adalah dengan panjang 2 km x 300 meter dan sudah di kapling masing-masing 25 m x 50 m;

Menimbang, bahwa sertifikat dan pembangunan rumah tersebut dilakukan secara bertahap karena pembangunan di daerah tersebut tidak langsung selesai sekaligus tetapi secara bertahap, sehingga sertifikat tanah di daerah tersebut juga secara bertahap dan tidak terbit secara bersamaan. Pembuatan sertifikat tersebut dikelola oleh petugas Bangdes yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Tanah di daerah tersebut setelah ditempati beberapa tahun maka baru dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa menurut para Saksi sejak Penggugat menguasai tanah tersebut sampai dengan sekarang, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti TT-1 berupa fotokopi Buku Tanah dan Surat Ukur atas Hak Milik dahulu Nomor 2978/Pelangsian yang sekarang Nomor 701/Eka Bahurui Tanggal 05 Agustus 2000 atas nama: M. A. Suwardi (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut memperkuat dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat serta diperkuat dengan keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Sikam dan Saksi Abdul Manan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan apabila Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat, yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yaitu karena tidak menepati ucapannya untuk membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikat yang semula dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;

Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

sebagaimana tertuang dalam Kwitansi Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 13 Februari 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor 45/Pelangisian/2000 dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;

Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pada saat terjadi jual beli tanah objek perkara, maka juga telah terjadi penyerahan atas sertifikat hak milik tanah objek perkara tersebut dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, karena Penggugat adalah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut, maka petitum angka 5 (lima) Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor 45/Pelangisian/2000 yang semula atas nama M. A. Suwardi (Tergugat) menjadi Bibit Hartanto (Penggugat), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan agar Turut Tergugat mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor: 45/Pelangisian/2000 tersebut saat ini sudah berada atau dikuasai oleh Penggugat pada saat sejak dilakukan jual beli tanah tersebut, maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka proses balik nama sertifikat tanah objek perkara tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, petitum angka 6 (enam) Penggugat yang menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Jual Beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tanggal 13 Februari 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah pemekaran wilayah berada di Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor 45/Pelangsian/2000 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sugito;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jalur 1;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Susi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ferly;

5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik Nomor 2978 atas nama pemegang Hak M. A. Suwardi (Tergugat), penerbitan Sertifikat Sampit, 05 Agustus 2000, Gambar Situasi Nomor 45/Pelangsian/2000 yang semula atas nama M. A. Suwardi (Tergugat) menjadi Bibit Hartanto (Penggugat);

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.284.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, dengan dihadiri oleh Krista, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Krista, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Spt



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 917.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	Rp 30.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.177.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 2.284.000,00

(dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).